

CAUTELARES EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 02-04-2025 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processos: TC-002024.989.25-3
TC-002037.989.25-8
TC-003915.989.25-5

Representante: Guilherme Henrique Cardoso Bazeto
Via 80 Transportes Eireli
Ivani Ferreira dos Santos

Representada: Prefeitura Municipal de Bragança Paulista

Assunto: Cautelar em procedimento de contratação no âmbito do Pregão Eletrônico nº 04/25, do tipo menor preço total por lote, objetivando a “prestação de serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos”.

Responsável: Edmir Chedid (Prefeito)

Subscritor do edital: André Eduardo Bozola de Souza Pinto (Secretário Municipal de Serviços).

Advogados cadastrados no e-TCESP: Paulo Vicente Jordão Medina (OAB/SP nº 218.931), Ivani Ferreira dos Santos (OAB/SP nº 268.753), Suely Ferreira de Oliveira Brodoloni (OAB/SP nº 88.349), Tatiana Liza da Cunha (OAB/SP nº 162.489), Josiani Goncalves Bueno Jameli (OAB/SP nº 181.006), Ellen Cristina dos Santos Padiglione (OAB/SP nº 193.805), Carlos Alberto Molle Junior (OAB/SP nº 230.508), Aline Saback Gonçalves Domingues (OAB/SP nº 292.957), Gustavo Lambert Del Agnolo (OAB/SP nº 302.235).

=====

EMENTA: CAUTELARES EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

URBANOS. DIVISÃO DO OBJETO EM SEIS LOTES. AGLUTINAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA COM A DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO. O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DEVE DEMONSTRAR A VIABILIDADE DO MODELO PRETENDIDO. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULAS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM OS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS. REQUISIÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. INDEVIDA NA FASE DE HABILITAÇÃO. FALTA DE INFORMAÇÕES RELEVANTES. BENEFÍCIOS ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, LIMITADO À RECEITA BRUTA ADMITIDA PARA FINS DE ENQUADRAMENTO. HABILITAÇÃO TÉCNICA. INDEVIDA EXIGÊNCIA DE CAT E REGISTRO NO CREA PARA SERVIÇOS DE VARRIÇÃO. SANÇÕES PECUNIÁRIAS. DEVEM SE LIMITAR À PARCELA INADIMPLIDA. PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1 - RELATÓRIO

1.1 Trata-se do exame de **cautelares em procedimento de contratação** no âmbito do Pregão Eletrônico nº 04/25, do tipo menor preço total por lote, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**, que tem por objeto a *“prestação de serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos”*.

1.2 Insurgiram-se **GUILHERME HENRIQUE CARDOSO BAZETO** e **VIA 80 TRANSPORTES EIRELI**, em comum, contra os seguintes aspectos do instrumento convocatório:

a) exigência de Plano de Trabalho detalhado antes da assinatura do contrato¹, antecipando uma obrigação que deveria ser cumprida apenas pelo licitante vencedor, sem o estabelecimento de critérios mínimos de avaliação;

¹ 13.14.9 Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão pública para que o licitante detentor da(s) melhor(es) oferta(s) apresente(m), prazo de 30 (trinta) dias corridos o PLANO DE TRABALHO contendo toda a logística e modelo operacional da Destinação Final Ambientalmente Adequada dos

- b) sigilo do valor estimado da contratação, sem a justificativa requerida pelo art. 24 da Lei nº 14.133/21, mormente por ser sua divulgação obrigatória quando utilizado como critério de aceitabilidade das propostas²;
- c) previsão de garantia contratual somente na Minuta do Contrato³, sendo o edital omissivo sobre sua obrigatoriedade e as modalidades de garantia que atendam ao Município;
- d) cláusula sobre prorrogação do contrato⁴ redigida em termos genéricos e com menção a itens inexistentes no Projeto Básico/Termo de Referência, impedindo a compreensão quanto ao tema;
- f) incongruência nas hipóteses de desclassificação⁵, pois prevê como motivos o local de entrega, forma e local de acondicionamento e tamanho do item, que não guardam relação lógica com o objeto licitado;
- g) subjetivas condições de aceitabilidade das propostas⁶, especialmente pelo uso do termo "*visivelmente*", que não define um objetivo verificável para a

Resíduos para apreciação da CONTRATANTE. O Plano de Trabalho deverá respeitar as Diretrizes definidas neste Projeto Básico, nos moldes exigidos no item 8.2.6 do Projeto Básico / Termo de Referência

² 12.5 Será desclassificada a proposta que após negociação:

(...)

V - apresentar preços acima do preço máximo definido para a contratação;

³ CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA. 12.1 - A garantia das obrigações assumidas, da ordem de 5% (cinco por cento) do valor deste instrumento contratual, conforme previsão contida no instrumento convocatório, foi prestada no valor de R\$ _____, que ora se apresenta e passa a integrar este processo.

⁴ CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1 - O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de _____, por um período de 12 (doze) meses, prorrogável por períodos sucessivos de acordo com a Lei. CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO, DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS.

(...)

5.1 - O início da execução do objeto ocorrerá a partir da data de assinatura de contrato, observando o que dispõe os itens 3.1 a 3.3 supra e no Projeto Básico/Termo de Referência, e o prazo de execução será por um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite da Lei.

⁵ 12.5 Será desclassificada a proposta que após negociação:

I - apresente preços diferentes relacionados ao mesmo objeto alegando: a) que o objeto será prestado ou entregue em locais diferentes; b) razão da forma e do local de acondicionamento; c) razão do tamanho do item;

II - oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital;

III - conter vícios insanáveis;

IV - não obedecer as especificações técnicas contidas no Projeto Básico/ Termo de Referência.

V - apresentar preços acima do preço máximo definido para a contratação; VI - Apresentar proposta "não vantajosa" nos termos do disposto no art. 15, inciso III, § 2º do Decreto Municipal nº 2323 de 23 de agosto de 2016

VII - não demonstrarem sua exequibilidade, quando exigida pela Administração;

VIII - apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

aplicação da regra, comprometendo as decisões e a isonomia entre os participantes; e

h) diversas disposições do Mapa de Riscos não foram incorporadas ao edital ou à minuta do contrato, resultando em lacunas regulatórias, mencionando os seguintes exemplos:

h.1) item 21 - consta que haveria critérios de idade da frota e requisitos contratuais de manutenção e renovação dos veículos, todavia, tais descrições não foram positivadas no edital ou na minuta do contrato;

h.2) item 26 - menciona a necessidade de proporções regulares de ruído, o que tampouco se reflete no contrato ou no edital;

h.3) item 27 - estabelece que haveria diretrizes para controle da emissão de gases tóxicos, sem que tais medidas tenham sido transportadas para os instrumentos formais de licitação;

h.3) item 28 - consta que as diretrizes de ética dos trabalhadores fariam parte do contrato, mas o edital não prevê qualquer exigência nesse sentido;

h.4) item 29 - estabelece que seriam obrigatórias coberturas de seguros, ou que não se encontra respaldo nas disposições do edital, gerando uma lacuna significativa quanto à alocação de riscos e responsabilidades;

h.5) item 40 - menciona a necessidade de previsão contratual para separação de resíduos, sem que tais obrigações tenham sido expressamente previstas no edital.

1.3 Por sua vez, **VIA 80 TRANSPORTES EIRELI** adicionou as seguintes censuras:

i) impróprio uso da modalidade pregão, sustentando que os serviços de coleta de resíduos sólidos devem ser licitados por meio de concessão, conforme a Lei Federal nº 12.305/2010;

j) ausência ou insuficiência de dotação orçamentária para custear a contratação⁷, gerando insegurança jurídica aos interessados e descumprindo o art. 92, VIII, da Lei de Licitações.

⁶ 12.3 APÓS A SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES, DURANTE A FASE DE ACEITAÇÃO/HABILITAÇÃO NÃO SERÁ ACEITO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO LICITANTE ADUZINDO EM DEFESA CAUSAS, RAZÕES OU CIRCUNSTÂNCIAS QUE VISIVELMENTE SÓ OCORRERAM POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO LICITANTE.

⁷ CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO. 4.1 - O valor total do presente contrato é de R\$ _____ (_____), por conta da dotação orçamentária..... para atender às

k) não foram especificadas as condições de execução e pagamento das garantias exigidas⁸, nem as condições de recebimento, descumprindo o art. 18, III, da Lei de Licitações.

l) reprodução textual das disposições da NLLC acerca das hipóteses de aplicação de multas, sem o devido detalhamento sobre a avaliação de impacto, gradação das penalidades ou particularidades da execução dos serviços, configurando arbitrariedade exacerbada por parte da Administração Pública, com impacto na avaliação de riscos pelos interessados;

m) indevida exigência de CAT e de registro no atestado de capacidade técnica para o serviço de varrição manual de vias e logradouros públicos⁹, porquanto inexistente entidade profissional regulamentadora para a atividade, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

n) inobservância do § 2º do art. 4º da Lei 14.133/21, concernente aos limites de benefícios da ME/EPP que extrapole o valor da receita bruta máxima¹⁰; e

despesas inerentes a este contrato, durante o corrente exercício. No exercício vindouro, nova dotação será prevista para cobertura das despesas do presente instrumento.

⁸ Vide nota 03

⁹ 4.7 PARA TODOS OS LOTES

COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA/OPERACIONAL DA EMPRESA: *Comprovação de aptidão Técnico-Operacional nos termos do inciso II, Art. 67, da Lei Federal nº 14.133/21, através de atestado(s) ou certidão(ões) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, que comprovem que a empresa tenha prestado serviços correspondentes ao objeto licitado, com uma quantidade mínima de 50% (cinquenta por cento) dos serviços com as especificações e quantidades, mínimas, por LOTE, descritas no Quadro abaixo:*

(...)

PARA O LOTE II

Item 2.1 - Varrição Manual de Vias Públicas - 5.393 Km/mês

Item 2.2 - Varrição e Limpeza de Áreas e Logradouros Públicos – 1.295.376 m³/mês

PARA O LOTE III

Item 3.1 - Limpeza e Desinfecção de Vias após as Feiras Livres – 227.812 m²/mês

(...)

4.8 - PARA OS LOTES 01, 04, 05 E 06 *Comprovação de aptidão Técnico-Profissional nos termos do inciso I, Art. 67, da Lei Federal nº 14.133/21, de que a empresa possui profissional(is) de nível superior, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade(s) técnica(s), execução de obras e serviços similares/semelhantes ao objeto licitado no LOTE(s) escolhido (s), emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado e devidamente certificados pela entidade profissional competente (CREA, CAU ou CFT/CRT), através do respectivo certificado de acervos técnicos – CAT (Resolução 317/86 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, Artigo 4º).*

(...)

Item 2.1 - Varrição Manual de Vias Públicas

Item 2.2 - Varrição e Limpeza de Áreas e Logradouros Públicos

Item 3.1 - Limpeza e Desinfecção de Vias após as Feiras Livres

¹⁰ 6.5 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

o) exigência de apresentação de um Plano de Trabalho na fase de habilitação¹¹, documento que excede o rol taxativo previsto na NLLC para este fim.

1.4 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi liminarmente concedida e referendada por este E. Plenário.

1.5 Posteriormente, compareceu **IVANI FERREIRA DOS SANTOS** aduzindo que os valores apresentados na tabela constante no item 13.15 (Qualificação Técnica) *“já contemplam a exigência de comprovação mínima de 50% do total especificado em cada lote, conforme previsto no processo licitatório”*.

Assim, compreendeu que esses quantitativos estariam equivocados, pois *“deveria ser de 50% do informado”*, mas, caso contrário, entende que o mencionado no *“projeto básico está incorreto e, na verdade, esse quantitativo seria o dobro do informado”*.

Ademais, apontou haver indevida aglutinação no certame, eis que o “edital prevê a contratação conjunta de dois serviços distintos: a) Transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais; b) prestação de serviços de limpeza urbana c) manejo de resíduos sólidos urbanos d) Destinação final desses resíduos” (sic).

Desta forma, sustentou que o objeto deveria ser parcelado, conforme comando dos artigos 40, inciso V, alínea “b”, e 47, inciso II, ambos da Lei nº 14.133/21.

1.6 Considerando que o procedimento licitatório se encontrava suspenso e que as previsões editalícias impugnadas poderiam, eventualmente,

¹¹ Vide nota 01

inibir a ampla participação de interessados, foi determinada a extensão dos efeitos da liminar à Representante, medida referendada por este E. Plenário.

1.7 Regularmente notificada, a **Administração** defendeu que a exigência de plano de trabalho se destina apenas ao detentor da melhor oferta, após a sua habilitação, acrescentando que a medida visa “otimizar e evitar dilações de prazo desnecessárias”, caso as licitantes declaradas vencedoras (para cada lote), *“venham a ter planos de trabalho reprovados e seja necessário retroceder o certame”*. Destacou que não se trata de documento de habilitação.

Disse inexistir sigilo no valor estimado da contratação, disposto no Estudo Técnico Preliminar, item 6, e no Mapa comparativo de preços – anexo VII do Edital.

Argumentou que a exigência de garantia contratual tem respaldo na Lei nº 14.133/21, tendo sido estabelecida na minuta do contrato, parte integrante do edital.

No que tange às cláusulas de prorrogação contratual, reconheceu ter se equivocado *“ao citar o item 3.1 a 3.3 do Edital, na cláusula de prorrogação, quando o correto seria item 6 do Termo de Referência/Projeto Básico, que combinado com as disposições do Edital trazem toda a compreensão necessária sobre a prorrogação contratual”*.

Aduziu ser infundada a tese de incongruência nas hipóteses de desclassificação, assim como afirmou que *“os itens 12.1 a 12.4 do Edital trazem todas as condições para aceitabilidade da proposta, sem apontar qualquer condição subjetiva”*.

Alegou estar o mapa de riscos alinhado com os demais documentos do edital.

No que tange à utilização da modalidade pregão, ponderou que *“os serviços a serem contratados apresentam características comuns no mercado, e que os critérios para avaliação das propostas são objetivos e baseados exclusivamente no preço, há amparo legal e jurídico para a*

condução do processo licitatório na modalidade de 'Pregão Eletrônico', utilizando como critério de julgamento de 'menor preço por lote'.

Informou, ainda, haver *“expressa disposição no termo de referência/projeto básico (item 5) acerca da dotação orçamentária a ser utilizada nessa contratação”*, contemplada no Plano de Contratações Anual de 2025 e nas peças orçamentárias LDO e LOA.

Expôs que as penalidades previstas no edital estão em total conformidade com a Lei nº 14.133/2021, acrescentando que o item 20.7.1 *“detalha as sanções aplicáveis, assegurando a observância dos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade”*. Acrescentou que *“nenhuma multa será aplicada sem a devida análise do caso concreto, sempre garantindo o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe o artigo 156 da Lei nº 14.133/2021”*. Obtemperou, também, que *“a gradação das penalidades e a avaliação de impacto são inerentes ao processo administrativo sancionador e serão observadas no momento da aplicação das sanções, respeitando os direitos do contratado”*.

De outro modo, admitiu o equívoco quanto à exigência de CAT e de registro no atestado de capacidade técnica para o serviço de varrição manual de vias e logradouros públicos.

Apontou ser impertinente a suscitada *“inobservância do § 2º do art. 4º da Lei 14.133/21, concernente aos limites de benefícios da ME/EPP que extrapole o valor da receita bruta máxima”*.

Consignou não existir qualquer contradição na exigência de quantitativos da qualificação técnica, na medida em que o edital *“aponta o quantitativo total e menciona que o percentual de comprovação mínima é de 50% do valor estimado para cada lote. Sendo assim, a licitante deverá considerar o total e comprovar 50% desse total”*.

Por fim, no que concerne à aglutinação do objeto, destacou que o objeto foi dividido em 6 (seis) lotes, ponderando que, no lote 01, *“há previsão de 02 itens, quais sejam, Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Industriais e Comerciais, de Feiras Livres e Varrição, e Destinação Final Dos*

Resíduos e/ou rejeitos em Aterro Sanitário Licenciado. Isso se deve ao fato, que foi amplamente relatado nos documentos que instruem a licitação, de que o Município de Bragança Paulista, não possui aterro sanitário próprio, tampouco um local de transbordo de lixo licenciado". Esclareceu, no entanto, que o edital permite a "subcontratação ou terceirização dos serviços de Destinação Final Ambientalmente Adequada dos resíduos em Aterro Sanitário e/ou Usina de Tratamento".

1.8 A Unidade de Engenharia da Assessoria Técnico-Jurídica, nos aspectos afetos a sua área de atuação, manifestou-se pela parcial procedência das impugnações.

Avaliou que o edital não é claro quanto aos aspectos que serão considerados no plano de trabalho "e não indica critérios objetivos de reprovação, além de não prever a possibilidade de correção de item eventualmente considerado não conforme".

Nesse sentido, ponderou ter sido criada "uma etapa de avaliação técnica dentro de uma licitação do tipo menor preço, sem a definição objetiva dos critérios técnicos a serem apresentados e da forma de sua avaliação, e ainda dentro da etapa de habilitação do certame".

No entanto, considerou prejudicada a análise do prazo de 30 dias para sua apresentação, por não ter sido "possível concluir sobre o que exatamente será considerado suficiente pela prefeitura".

Afastou a crítica às disposições relacionadas à desclassificação, por entender que "o edital apenas busca garantir que as empresas forneçam um preço médio único para os serviços, sem levar em conta de particularidades muito específicas".

Ponderou que o Mapa de Gerenciamento de Riscos "analisa os riscos que podem impactar a contratação e propõe ações para seu gerenciamento, como previsto no inciso X do art. 18 da Lei 14.133/21". Assim,

observou não haver lacunas regulatórias ou qualquer afronta à competitividade ou prejuízo à formulação de propostas. Ademais, constatou que boa parte das informações requeridas estão previstas no edital e seus anexos.

Obtemperou que o certame se destina à execução de serviços comuns, passíveis de licitação por pregão. Outrossim, sublinhou que *“a questão da obrigatoriedade da contratação de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos somente por concessões já foi amplamente debatida por esta Casa, com a conclusão pela possibilidade de contratações nos moldes tradicionais para os serviços objeto desta licitação”*.

Atinente à exiguidade do prazo contratual, entendeu que a cláusula “apresenta elevado grau de imprecisão quanto ao que é esperado, tanto em relação a investimentos e infraestrutura quanto ao alcance de metas”.

No que tange à habilitação técnica, pontuou que as críticas relacionadas à exigência de CAT e de registro no atestado de capacidade técnica para o serviço de varrição manual de vias e logradouros públicos procede apenas para os lotes 2 e 3, como reconhecido pela Administração.

Recomendou, ainda, que seja revista a *“exigência com relação ao lote 4, que trata de ‘Coleta Seletiva e Transporte de Resíduos Sólidos Recicláveis’, pois são serviços que igualmente não possuem complexidade no TR e não demandam qualificação específica para sua gestão e gerenciamento”*.

Já em relação aos quantitativos requeridos, consignou que o edital não é claro, devendo ser alterada a redação do item 4.7.

Atinente à composição do objeto do lote 01, que abarca serviços de coleta e transporte dos resíduos com os serviços de sua destinação final em aterro licenciado, explicou que a análise do ETP não evidencia se o modelo é a melhor opção para o município, inobstante considere improcedente a crítica.

Por fim, a despeito de não ter sido aspecto impugnado, propôs a revisão das cláusulas que tratam do regime de execução, de forma a uniformizá-las.

1.9 Sua congênere **Jurídica** afastou tão somente a queixa direcionada ao sigilo da contratação, eis que os valores estimados constam no edital e seus anexos.

Em relação à garantia contratual, disse que sua exigência deve constar expressamente no edital e não apenas na minuta do contrato.

Anotou que a prorrogação do ajuste e suas condições *“devem constar de forma precisa no corpo do edital de licitação, e não apenas em seus anexos, pois tal informação é fundamental para garantir a transparência e a segurança jurídica do processo licitatório”*.

Avaliou que a cláusula 12.3 do edital, *“que impede pedidos de desclassificação do licitante durante a fase de aceitação/habilitação com base em causas, razões ou circunstâncias decorrentes da sua própria responsabilidade objetiva, apresenta ilegalidade por restringir indevidamente o direito à ampla defesa, ao contraditório e à impugnação de irregularidades no processo licitatório”*.

Outrossim, pontuou que *“a expressão ‘visivelmente’ presente introduz um grau significativo de subjetividade, tornando sua interpretação incerta e potencialmente arbitrária”*.

Verificou, ainda, que a minuta do contrato não especifica a dotação orçamentária, informação que só constou no Item 5 do Projeto Básico.

Em relação às sanções, destacou que a fixação das multas, tanto compensatórias como moratórias, com base no valor total do contrato reajustado, está em desacordo a jurisprudência desta Corte.

Aduziu que os lotes 1 e 2, em razão dos valores, não poderiam ser alçados às ME e EPP, razão pela qual o edital merece retificação para que haja a exclusão dos benefícios das ME e EPP.

Por fim, ponderou que *“a possibilidade de exigir a apresentação do plano de trabalho do licitante mais bem classificado para cada lote só poderá ocorrer no caso de restar demonstrado tratar-se de medida indispensável para aferir a efetiva compatibilidade entre o objeto descrito na proposta e as especificações estabelecidas no edital e na fase de julgamento”*. No entanto, concluiu que, no caso, não encontrou no edital e seus documentos justificativas para a exigência da apresentação do plano de trabalho da licitante já na fase de habilitação.

1.10 A **Chefia da ATJ** endossou o parecer de sua assessoria especializada, acrescentando que não bastaria a indicação dos lotes em cujas disputas serão aplicados os benefícios da Lei Complementar 123/06, mas seria preciso que se exija declaração de ME/EPP no sentido de que, se vencedora do certame, o valor auferido não acarretará extrapolação do limite legal.

1.11 As conclusões do **Ministério Público de Contas** não destoaram das externadas pelas preopinantes.

É o relatório.

2. VOTO

2.1 A Prefeitura Municipal de Bragança Paulista pretende a *“prestação de serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos”*.

Para tanto lançou o presente edital, composto dos seguintes lotes:

Lote 1: - Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Industriais e Comerciais, de Feiras Livres e Varrição; - Destinação Final Dos Resíduos e/ou rejeitos em Aterro Sanitário Licenciado.

Lote 2: - Varrição Manual de Vias Públicas - Varrição e Limpeza de Áreas e Logradouros Públicos

Lote 3: - Limpeza e Desinfecção de Vias após as Feiras Livres.

Lote 4: - Coleta Seletiva e Transporte de Resíduos Sólidos Recicláveis

Lote 5 - Coleta e destinação final ambientalmente adequada de resíduos da construção civil, podas de árvores e grandes volumes

Lote 6: - Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos de Saúde, Zoonoses e Medicamentos.

Avaliando-se a composição acima e a suscitada aglutinação indevida, observa-se que apenas o lote 01 agrupa atividades distintas, quais sejam, coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, industriais e comerciais, de feiras livres e varrição; e destinação final dos resíduos e/ou rejeitos em aterro sanitário licenciado.

Nesse aspecto, há de se destacar que as decisões desse E. Plenário oscilam entre não permitir a licitação conjunta da coleta e transporte de resíduos sólidos com a destinação final em aterro sanitário, e sua flexibilização, desde que possibilitada a participação de empresas reunidas em consórcio e a subcontratação. Esse cenário decorre da constatação, ao longo dos julgamentos, de que a matéria requer uma análise casuística, a depender das peculiaridades de cada torneio.

No presente caso, a favor do edital constata-se a possibilidade de participação de empresas reunidas em consórcio e de subcontratação do objeto, argumentos, aliás, utilizados pela Administração em sua justificativa.

No entanto, há que se ponderar que editais da espécie tendem a direcionar o certame para o aterro já existente, e mais próximo dos locais de coleta, favorecendo, ainda que de maneira indireta, o atual prestador.

Não considero o fato, por si só, uma falha, mas uma tendência que deve ser analisada com cautela.

Sobre o tema, pertinente reproduzir trecho do parecer da Unidade de Engenharia da ATJ:

“A questão é frequentemente debatida em decisões desta Casa e a conclusão é a de que não existe um modelo único de contratação, aglutinando ou não estas atividades. O que existe é um modelo que se mostra mais adequado para a situação local do município e que deve ser escolhido a partir do que for levantado nos estudos técnicos preliminares.

Procede o argumento da prefeitura de que não seria possível o oferecimento de propostas de preços do transporte dos resíduos até o aterro sem que se soubesse qual o aterro escolhido. No entanto, essa escolha não precisa ser necessariamente transferida ao proponente.

A prefeitura poderia primeiro firmar um contrato com um aterro, para a disposição dos resíduos, e depois licitar os serviços de coleta e transporte até esse aterro que, sem dúvida, poderiam ser realizados por um número maior de empresas, já que há reduzido número de aterros disponíveis e capazes¹² a atender os municípios paulistas.

No ETP, não há comparação entre esses dois modelos de contratação, quanto a seu custo, vantagens e desvantagens e nem foram trazidas tais informações nas justificativas apresentadas pela prefeitura. Também não há um levantamento dos aterros disponíveis na região, capaz de demonstrar a competição esperada. Veja que mesmo que seja permitida a instalação de unidades de transbordo, possibilitando a utilização de aterros mais distantes, não há previsão de prazo suficiente para amortização de seus investimentos, como já criticado neste parecer.

Dessa forma, não está comprovado que a aglutinação, em que pese não ser manifestamente irregular, é a melhor opção para o município.

Por outro lado, em prol da competitividade, o edital permite a participação de empresas reunidas em consórcios e a subcontratação dos serviços de destinação final.

Nossa conclusão é pela improcedência da reclamação, mas com proposta para que o município demonstre, via ETP, que o modelo adotado corresponde à melhor opção para o município, atendendo ao planejamento requerido previsto no inciso XX, art. 6º e §1º do art. 18,

¹² Licenciados ambientalmente, com vida útil adequada e localizados a uma distância que não inviabilizem o custo de transporte.

da Lei 14.133/21 e que reveja os prazos da contratação, de forma a possibilitar amortização de investimento decorrente de eventual implantação de área de transbordo”.

Nesse sentido, assim como a Assessoria Especializada, entendo que a falha reside não na aglutinação de tais atividades, mas na falta de demonstração no Estudo Técnico Preliminar de que o modelo é viável economicamente e que haveria aterros disponíveis para contratação em distância apropriada do município.

2.2 Aliás, justamente em razão da necessidade de investimentos da contratada, é que as cláusulas acerca da prorrogação do ajuste mostram-se inadequadas e devem ser revistas.

Nesse aspecto, valho-me mais uma vez das judiciosas conclusões da ATJ-Engenharia:

“A nosso ver, tal dispositivo apresenta elevado grau de imprecisão quanto ao que é esperado, tanto em relação a investimentos e infraestrutura quanto ao alcance de metas.

O contrato é inicialmente firmado por 12 meses, podendo ser prorrogado por até 120 meses, conforme constou no TR.

Um contrato que tem horizonte possível de 10 anos deve ser mais bem estruturado, de forma a incorporar as metas de curto, médio e até longo prazo do PMGIRS. O planejamento das atividades necessárias para o atingimento dessas metas deve ser realizado pela Administração e incorporado ao contrato e não está claro que isso tenha ocorrido.

Não há parâmetros nem mesmo para avaliarmos se os investimentos necessários seriam passíveis de incorporação ao contrato, mantendo-se os limites de acréscimo previstos no art. 125 da lei 14.133/21.

Além disso, em que pese a prefeitura permitir a utilização de um modelo com implantação de área de transbordo para o lote 1, pode não ser suficiente a amortização da implantação de tal estrutura dentro de um prazo contratual de apenas 12 meses, tornando ineficaz tal previsão, em prejuízo à competitividade”.

2.3 Indevida, também, a exigência de Plano de Trabalho nos moldes propostos no edital. Como destacou a ATJ-Engenharia, foi criada “uma etapa de avaliação técnica dentro de uma licitação do tipo menor preço, sem a

definição objetiva dos critérios técnicos a serem apresentados e da forma de sua avaliação, e ainda dentro da etapa de habilitação do certame”.

Além disso, constatado por aquela Assessoria que o edital deixou de especificar de forma clara os aspectos que serão considerados no plano de trabalho, “tampouco a possibilidade de correção de não conformidades, o que vai de encontro aos princípios da legalidade e impessoalidade”.

Desta forma, assim como o MPC, entendo que “o chamamento deve ser retificado para excluir a exigência de apresentação do plano de trabalho na fase de habilitação, ou que seja motivada a sua real necessidade e que o plano seja exigido como parte da proposta técnica”.

Além disso, necessário que sejam definidos todos os critérios para sua elaboração, bem como os pertinentes a sua aprovação.

2.4 Igualmente devem ser consignadas no corpo do edital as disposições relativas à exigência da garantia contratual, assim como todas as informações pertinentes, nos termos do que determina o artigo 96 da Lei nº 14.133/21.

2.5 Quanto à desclassificação, entendo que o item 12.5 merece ser revisto, de forma que as hipóteses nele previstas sejam adequadas aos serviços a serem executados.

2.6 Outrossim, observa-se que o item 12.3 do edital, que versa sobre as condições de aceitabilidade das propostas, mostra-se confuso e não condizente com a objetividade de que devem se revestir os termos editalícios.

2.7 Devem, ainda, ser informadas na minuta contratual as dotações orçamentárias estabelecidas para as despesas decorrentes dos ajustes pretendidos, informação que só constou no Projeto Básico.

2.8 No que tange à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, não há no edital qualquer referência concreta à destinação de lotes exclusivos, mas apenas menções genéricas quanto a esta hipótese, assim como aos benefícios dos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

De todo modo, ante as correções a serem empreendidas no edital, recomendável que seja informado claramente a existência, ou não, de lotes exclusivos àquelas entidades.

Devo ressaltar, ainda, que a Lei nº 14.133/21 expressamente veda sejam concedidos às MEs e EPPs os benefícios da Lei Complementar ao *“item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte”*.

No caso, constatou a ATJ que os valores estimados para os Lotes 01 e 02 (R\$ 29.101.176,00 e R\$ 12.581.051,50) ultrapassa o limite de receita bruta anual permitido para que aquelas entidades possam usufruir do tratamento diferenciado. Desta forma, deve o edital deixar claro que os privilégios da Lei Complementar nº 123/06 não se aplicam àqueles lotes.

2.9 Em relação à habilitação técnica, além da falta de clareza quanto aos quantitativos a serem demonstrados, é procedente a questão relacionada à exigência de CAT e de registro do atestado de capacidade técnica para o serviço de varrição manual de vias e logradouros públicos, pois “são atividades que não se subsumem à fiscalização daquele Conselho e nem sequer impõem a presença de um responsável técnico da área, conforme bem esclarecido nos autos dos processos TC-19591.989.19-9, TC-19629.989.19-5 e TC19689.989.19-2”¹³.

¹³ TC’s 11599.989.22-5 e 11641.989.22-3. Sessão Plenária de 06-07-22. De minha relatoria.

2.10 Além disso, com relação à imposição de multa com base no valor do contrato, este Tribunal já decidiu em oportunidades pretéritas que a penalidade pecuniária deve recair sobre o valor inadimplido, e não sobre o montante total do ajuste, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Afora isso, como bem observou a ATJ, necessário advertir a Administração que, na eventualidade da aplicação de sanções ao contratado, deverá “seguir o rito determinado na lei de regência, delimitando de forma motivada a gradação da penalidade, respeitados os princípios do contraditório, proporcionalidade e razoabilidade, tomando por pressuposto as especificidades de cada caso e a gravidade das condutas apuradas”.

2.11 Não obstante tais aspectos desfavoráveis, são improcedentes os demais questionamentos.

Impende consignar que a jurisprudência deste Plenário possibilita o uso da modalidade Pregão para contratação de serviços de engenharia considerados comuns, padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, cujo detalhamento do objeto possui grau de precisão adequado.

Além disso, após profícuo debate havido sobre a matéria, decidiu o Tribunal Pleno que *“não deve haver vedação a que a Administração se valha de contratos de serviços continuados da Lei de Licitações para fazer frente aos serviços de limpeza urbana”*¹⁴.

2.12 No que tange ao Mapa de Riscos, constatou a Assessoria de Engenharia que as informações requeridas estão previstas no edital e seus anexos, conforme por ela demonstrado:

“(…) o documento analisa os riscos que podem impactar a contratação e propõe ações para seu gerenciamento, como previsto no inciso X do art. 18 da Lei 14.133/21. As responsáveis por

¹⁴ TC-10278.989.21-5. Sessão Plenária de 23-06-21. Voto de desempate da Conselheira Cristiana de Castro Moraes, Presidente

implementação das ações são sempre secretarias do próprio município.

Desta forma, entendemos que não há que se falar em “lacunas regulatórias” e nem de qualquer afronta à competitividade ou prejuízo à formulação de propostas.

Além disso, boa parte das informações requeridas estão, sim, previstas no edital e seus anexos. As informações dos itens 21, 26, 27 e 29 constam descritas no item 8.1.8 do TR, como indicou a prefeitura, bem como outros itens que tratam de veículos, como o 12.7. Há informação sobre idade da frota e necessidade de seguros e quanto à obrigatoriedade de observância às normas relativas a fontes sonoras, emissão de gases e demais normas reguladoras do tráfego de veículos.

Em relação ao item 28, não localizamos diretrizes de conduta e ética de forma expressa no TR, mas o documento atribui à contratada a gestão de seu pessoal, que entendemos suficiente para a questão.

Especificamente para o item 40, o risco mapeado – de grande volume de resíduos – apontou a necessidade de se “estabelecer no contrato a implementação de sistemas eficientes de separação e triagem de resíduos na origem”. De nossa parte, concluímos que a questão parece ter sido considerada, pois existe previsão de coleta seletiva e de resíduos de RCC em separado dos demais resíduos e há previsão de encaminhamento para destinação ambientalmente adequada. Outras ações de impacto, como campanhas educativas e de incentivo à separação de resíduos ficam a cargo do Poder Público, que não precisa recorrer, necessariamente, a este contrato para sua implementação”.

2.13 Por fim, insubsistente o aventado sigilo no valor estimado da contratação, eis que tal informação consta no Anexo VI – Projeto Básico e no Anexo VII – Mapa comparativo de preços.

2.14 Posto isto, circunscrito às questões analisadas, considero **parcialmente procedentes** as impugnações, determinando que a Administração adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial:

a) demonstrar no Estudo Técnico Preliminar que o modelo pretendido é viável economicamente e que haveria aterros disponíveis para contratação em distância apropriada do município;

- b) aprimorar as cláusulas de prorrogação contratual, sopesando a necessidade de amortização dos investimentos;
- c) excluir a exigência de apresentação do plano de trabalho na fase de habilitação;
- d) caso mantida a requisição de plano de trabalho, para fins de contratação, definir todos os critérios para sua elaboração, bem como os pertinentes a sua aprovação;
- e) consignar no corpo do edital as disposições relativas à exigência da garantia contratual, assim como todas as informações pertinentes;
- f) rever o item 12.5, de forma que as hipóteses nele previstas sejam adequadas aos serviços a serem executados;
- g) aclarar as disposições relacionadas à aceitabilidade das propostas, nos termos das normas legais;
- h) informar na minuta contratual as dotações orçamentárias correspondentes;
- i) consignar expressamente a existência, ou não, de lotes exclusivos para as microempresas e empresas de pequeno porte;
- j) ressaltar no edital que os privilégios da Lei Complementar nº 123/06 não se aplicam aos Lotes 01 e 02;
- k) aprimorar as cláusulas relacionadas à habilitação técnica, para disponibilizar adequadamente os quantitativos a serem demonstrados, assim como eliminar a exigência de CAT e de registro do atestado de capacidade técnica para o serviço de varrição manual de vias e logradouros públicos; e
- l) estabelecer cláusulas objetivas em relação às sanções, limitando-as ao valor inadimplido.

Recomendo, outrossim, sejam reavaliadas as cláusulas que tratam do regime de execução, de modo a uniformizá-las.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 02 de abril de 2025.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO

CONSELHEIRO